

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8167/2538

เทศบาลเมืองราชบุรี
นายณรงค์ชัย สุริยะณรงค์ชัย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1600

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 132

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2482 มาตรา

คดีนี้ผู้ร้องขอให้ศาลสั่งว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสมาชิกภาพแห่งเทศบาลเมืองราชบุรีสิ้นสุดลง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ตามคำร้อง เมื่อกรณีตามคำร้องเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้คัดค้านและผู้คัดค้านได้ถึงแก่กรรมก็ไม่อาจมีการเข้าเป็นคู่ความแทนได้ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยฎีกาของผู้คัดค้านต่อไป ศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(สมบัติ เดียววิศเรศ - สุทธิ นิชโรจน์ - จำลอง สุขศิริศาลแขวงราชบุรี นายชัย ยันต์ ขวัญสุวรรณศาลอุทธรณ์ภาค ๓ นายประจวบ พัทธนีรัตนกรณ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ - ตรวจ

นายวิชัย วิวิตเสวี - ผู้ช่วยผู้พิพากษา

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ - ย่อ

สุมาลี พิมพ์

()

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ